

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1185/2535

พันตรี ประสิทธิ์ อัสวปตินาคินทร์
พันเอก ปราโมทย์ อนันตะพีระ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 26, มาตรา 226

คำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้งดชี้สองสถานและงดสืบพยานเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา โจทก์ไม่ได้โต้แย้งคำสั่งนี้ไว้ทั้งที่มีโอกาสเพียงพอที่จะโต้แย้งคัดค้านได้ โจทก์จึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็นกรรมการสอบสวนโจทก์ได้ร่วมกันกล่าวข้อความอันเป็นเท็จ โดยร่วมกันตั้งข้อหาโจทก์ว่าเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ยักยอกทรัพย์ในที่สุดอัยการศาลทหารมีคำสั่งไม่ฟ้องโจทก์ในความผิดดังกล่าวต่อมาจำเลยทั้งหกได้ร่วมกันกลั่นแกล้งโดยทำรายงานเท็จเสนอต่อผู้บังคับบัญชาว่าโจทก์มีมลทินมัวหมอง กระทรวงกลาโหมมีคำสั่งให้โจทก์ออกจากราชการทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยทั้งหกร่วมกันชำระเงิน 335,440 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยทั้งหกให้การว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความและเคลือบคลุมค่าเสียหายยังไม่แน่นอน หากมีก็ไม่ควรเกิน 17,148 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ในวันนัดชี้สองสถาน จำเลยแถลงรับว่า ข้อความในเอกสารท้ายคำฟ้อง หมายเลข 1, 2, 3 และ 5 ถูกต้องตามความเป็นจริงและโจทก์แถลงรับว่าข้อความในเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข 1 ถึง 14 ถูกต้องตามความเป็นจริง ศาลเห็นว่าคดีพอ วินิจฉัยได้แล้วโดยไม่ต้องสืบพยานต่อไป จึงให้ลงชี้สองสถานแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ชี้สองสถานและสืบพยานโจทก์จำเลยต่อไป

ศาลอุทธรณ์เห็นว่า คำสั่งศาลชั้นต้นเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาเมื่อโจทก์มิได้โต้แย้งคัดค้านย่อมไม่มีสิทธิอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งดังกล่าว พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ในวันนัดชี้สองสถานทั้งสองฝ่ายแถลงรับว่าเอกสารถูกต้องตามความเป็นจริง เมื่อคู่ความยอมรับข้อเท็จจริงตามเอกสารแต่ละฝ่ายอ้าง ศาลชั้นต้นจึงมีอำนาจสั่งชี้สองสถานและงดสืบพยานต่อไป คำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าว จึงชอบแล้ว และเห็นว่าคำสั่งชี้สองสถานก็ดี งดสืบพยานก็ดี เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณานอกเหนือจากคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 227, 228 โจทก์ต้องโต้แย้งคำสั่งของศาลชั้นต้นไว้ จึงจะมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งนั้นต่อไป เว้นแต่โจทก์จะไม่มีโอกาสโต้แย้งคำสั่งนั้นได้ คดีนี้ได้ความว่าศาลชั้นต้นสั่งชี้สองสถานและงดสืบพยานเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2531 และนัดฟังคำพิพากษาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2531 อันเป็นเวลาหลังจากที่ศาลสั่งถึง 14 วัน โจทก์มีโอกาสเพียงพอที่โต้แย้งคัดค้านคำสั่งนี้ได้ แต่ไม่ทำการไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ จึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226..."

พิพากษายืน.

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-เจริญ นิลเอสงฆ์-เริงธรรม ลัดพลี)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>